

DIFFERENCE
ENTRE
AFFERMAGE,
CONCESSION ET
REGIE INTERESSEE

**On distingue trois (03) types
de gestion en matière de
délégation de services
publics : la concession,
l'affermage, et la régie
intéressée.**

LA CONCESSION

La concession est un mode de gestion par lequel la collectivité charge son cocontractant de réaliser des travaux de premier établissement et d'exploiter à ses frais le service pendant une durée déterminée en prélevant directement auprès des usagers du service public des redevances qui lui restent acquises.

La rémunération du concessionnaire est assurée par les usagers : le risque repose sur le concessionnaire

**La convention de délégation doit
tenir compte, pour la détermination
de sa durée, de la nature des
prestations demandées au
délégataire et ne doit pas dépasser la
durée d'amortissement des
installations mises en œuvre.**

L'AFFERMAGE

L'affermage se distingue de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires à l'exploitation du service sont remis au fermier par l'autorité qui, en règle générale, en a assuré le financement, le fermier étant chargé de la maintenance de ces ouvrages ou, dans certains cas, de leur modernisation ou leur extension

Comme dans le système de la concession, le fermier est rémunéré par les usagers, mais il reverse à l'autorité une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés.

Le risque repose sur le fermier. La durée des contrats d'affermage est généralement assez courte (trois à cinq ans environ).

L'AFFERMAGE CONCESSIONNEL

L'affermage dit « concessionnel » est le contrat par lequel le délégataire s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre une rémunération versée par les usagers. Celui-ci reverse à la personne publique une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés.

LA RÉGIE INTÉRESSÉE

La régie intéressée est une forme d'exploitation dans laquelle l'autorité publique passe un contrat avec un professionnel pour faire fonctionner un service public.

**L'autorité rémunère le « régisseur intéressé »
par une rétribution composée d'une
redevance fixe et d'un pourcentage sur les
résultats d'exploitation “ un intéressement ”.
La collectivité est chargée de la direction de
ce service mais peut donner une certaine
autonomie de gestion au régisseur.**

consulting



CABINET DE FORMATION & CONSEIL

228 92 09 09 02  228 99 09 09 02 ▪ Lomé (Togo)
971 05 06 15 28 62 ▪ Dubaï (United Arab Emirates)

▪ consulting@bassentreprises.com

▪ www.bassentreprises.com